

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO
DE TITULARES CONDOMINIO
STELLA MARIS

Demandantes,

v.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
COMPAÑÍA A,

Demandados

CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899

SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS Y
ART 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS

MOCION INFORMATIVA Y SOLICITANDO POSPOSICION DE VISTA OCULAR

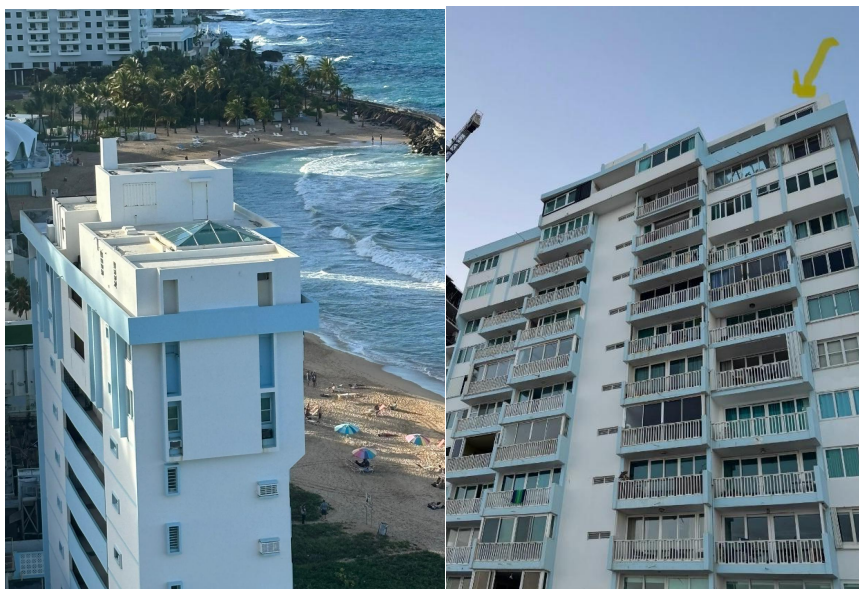
AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN la parte demandada, **Corporación Colón Prieto**, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente, exponen, alegan y solicitan:

1. El 5 de agosto de 2025 la parte demandante radicó Moción MOCIÓN SOLICITANDO CONVERSIÓN DE VISTA EVIDENCIARIA A INSPECCIÓN OCULAR.
2. En el inciso 1 de dicha moción la parte demandante alego que: “En la vista celebrada el 16 de junio de 2025, ante la Honorable Aileen Navas Auger, todos los representantes legales del caso de epígrafe estuvieron de acuerdo en que el Tribunal realizara una inspección ocular”.
3. Sobre dicho particular aclaramos que la parte demandada estuvo de acuerdo en que el Tribunal realizara una inspección ocular a los fines de observar **la fachada exterior del condominio, tanto en el lado del penthouse 10-A como en el lado del penthouse 10-B.**
4. La Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, en su artículo 3 inciso (o) establece la definición de **fachada** como sigue: El diseño del **conjunto arquitectónico** de los **elementos comunes y estético exterior del edificio**, según se desprende de los documentos constitutivos del condominio.
5. En la demanda de epígrafe la parte demandante alega que la parte demandada alteró la fachada del edificio del condominio en el área de la terraza del penthouse 10-A, consistente en el cierre de los laterales con la instalación de unas ventanas y la instalación de un “falso techo” en un espacio abierto en el techo del apartamento; y **solicita que devuelva la fachada del condominio a su estado original.** En la foto subsiguiente se puede apreciar el “falso techo” y las ventanas o “sliding windows al que hace alusión la parte demandante en su Demanda:



6. Mientras en la contestación a la demanda de epígrafe la parte demandada alega selectividad de la parte demandante, al no alegar que se alteró la fachada del edificio del condominio en el área de la terraza del **penthouse 10-B**, consistente en el cierre de los laterales con cemento y ventanas y la instalación de una cúpula en acrilicio en un espacio abierto del techo de la terraza del apartamento.



7. Sobre lo antes expuesto es que los representantes legales de la parte demandada “estuvieron de acuerdo en que el Tribunal realizará una inspección ocular” sobre **la fachada exterior del condominio**, a los fines de tomar conocimiento de que la misma actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.

8. Por otro lado, el 30 de julio de 2025 la parte demandada presentó un Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, caso número TA2025CE00219, solicitando la revocación de la Resolución del TPI del 17 de junio de 2025, y señaló como error de derecho la aplicabilidad del *Injunction Estatutario* al caso de epígrafe.
9. El **11 de agosto de 2025**, la parte demandante se sometió voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones y presentó MEMORANDO EN OPOSICIÓN A LA EXPEDICIÓN DEL AUTO DE CERTIORARI, donde argumentó en derecho la aplicabilidad del *Injunction Estatutario* a la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129 2020).¹
10. Con los argumentos de derecho de ambas partes ante el Tribunal de Apelaciones en el caso número TA2025CE00219, la controversia sobre la aplicabilidad o no del *Injunction Estatutario* al caso de epígrafe, **quedó sometida ante la consideración del tribunal.**
11. Estando la controversia sometida y en espera de una determinación del Tribunal de Apelaciones desde el 11 de agosto de 2025 y considerando que dicho foro ha resuelto en otros dos (2) casos² que *Injunction Estatutario* no está contemplado en la Ley de Condominios de Puerto Rico, supra, existe la posibilidad real de que el Tribunal de Apelaciones al adjudicar la controversia, revoque la Resolución del 17 de junio de 2025 y **en su consecuencia, la controversia del presente caso y la solicitud de inspección ocular se tornen académicas.**
12. Aunque entendemos y reconocemos que la presentación del recurso de Certiorari no paraliza los procedimientos en el caso de epígrafe, respetuosamente nos parece un ejercicio de prudencia, a la luz del principio de economía procesal, considerar la posposición de la inspección ocular del 18 de agosto de 2025 hasta tanto se resuelva la controversia de derecho sobre la aplicabilidad del *Injunction Estatutario* al caso de epígrafe, la cual se encuentra sometida ante la consideración del Tribunal de Apelaciones.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo antes expuesto, declare *Con Lugar* la presente moción y en su consecuencia, deje sin efecto la

¹ La parte demandante compareció al Tribunal de Apelaciones y presentó voluntariamente su escrito rebatiendo con argumentos de derecho los argumentos sobre el error señalado por la parte demandada sobre la inaplicabilidad del *Injunction Estatutario*, luego del 5 de agosto de 2025 haber presentado la MOCIÓN SOLICITANDO CONVERSIÓN DE VISTA EVIDENCIARIA A INSPECCIÓN OCULAR

² Véase *Consejo de Titulares Del Cond. Torrimar Plaza v. Rivera Munich*, KLCE202300657 y *Otros v. Asociación De Titulares Del Condominio Quantum Metrocenter*, KLAN201800140.

inspección ocular señalada para el 18 de agosto de 2025, hasta tanto se resuelva la controversia de derecho sobre la aplicabilidad del *Injunction Estatutario* al caso de epígrafe, la cual se encuentra sometida ante la consideración del Tribunal de Apelaciones; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 15 de agosto de 2025.

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.

2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge

Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com